

1.判决书字号

北京金融法院(2023)京74民终1739号民事判决书

2.案由：融资租赁合同纠纷

3.当事人

原告(上诉人):罗某

被告(被上诉人):某融资租赁公司

【基本案情】

2019年12月28日,出租人某融资租赁公司与承租人罗某签订《融资租赁合同》及《补充协议》,约定某融资租赁公司以“以租代售”的形式向罗某出售商务车一辆。承租人未能按约按期足额支付租金,有侵犯出租人对车辆所有权和损害租赁物安全的行为,如损毁拆卸破坏零部件或设备、改装等情况,系违约,出租人可采取以下措施:(1)逾期支付租金等应付款项的,要求承租人支付全部到期欠款并停止出租租赁物……(4)立即通知承租人解除本合同,不经司法程序自行取回、处分租赁物,且不退还履约保证金。自出租人将租赁物收回之日起,有权要求承租人限期偿还全部债务并赎回租赁物,承租人逾期未能办理赎回手续的,有权直接或委托他人代为处分租赁物,处置价款优先支付合同项下的应付款项,若不足以清偿,出租人有权继续对承租人进行催收。

合同签订后,罗某支付了首付款、履约保证金及前五期租金。某融资租赁公司称第五期租金存在逾期,罗某认可,并表示其通过APP换绑其名下光大银行账户进行第五期租金还款,但无法扣款。罗某于2020年6月28日、7月28日通过其名下光大银行账户向某融资租赁公司分别转款3245元。某融资租赁公司称还款金额及账户与合同约定不一,罗某明知自主付款不能对应合同约定账户及金额,仍未按约履行付款义务,存在违约。

2020年8月13日,某融资租赁公司将案涉车辆收回,向罗某发送短信,告知因其存在严重违约情形,已根据协议暂时将车辆拖回,通知其在七个工作日内联系协商处理后期事宜。

某融资租赁公司称案涉车辆在2020年12月18日被处置,处置价款83600元。

某融资租赁公司提交照片,显示罗某将车辆后排座椅拆除并存放货物。某

融资租赁公司称罗某拆除座椅构成违约。罗某称因开设儿童乐园，需要拉游戏机等设备，故自行拆除了后排座椅。

罗某诉请：(1)解除罗某与某融资租赁公司签订的《融资租赁合同》及《补充协议》；(2)某融资租赁公司承担违约责任返还罗某10980元车辆首付款，3000元履约保证金，4866.97元租赁费。

某融资租赁公司同意解除，但表示合同解除系因罗某在合同履行中出现擅自拆除车辆后座、未按约偿还租金等违约行为。

【案件焦点】

罗某未按合同约定方式还款、改装车辆是否构成违约。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：案涉《融资租赁合同》及《补充协议》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，应属合法有效，双方应当按约履行义务。本案中，第一，罗某逾期支付第五期租金已构成违约；第二，案涉《融资租赁合同》明确约定承租人不得拆卸破坏车辆上的零部件或设备，不得改装租赁物。道路交通安全法第十六条第一项规定：“任何单位或者个人不得……拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。”罗某拆除座椅的行为违反合同约定及法律规定。第三，罗某拆除后排座椅用于拉货，会使车辆重心迁移，造成后轴侧滑，影响车辆的安全性能，车辆转弯及高速行驶时易发生交通事故。综上，罗某已构成严重违约，某融资租赁公司有权依《融资租赁合同》及《补充协议》的约定收回租赁物，案涉车辆于2020年8月13日被某融资租赁公司收回，本院确认《融资租赁合同》及《补充协议》于该日解除。合同解除系罗某的上述违约行为所致，故本院对其主张的其他相关诉讼请求不予支持。

北京市朝阳区人民法院判决如下：

一、确认罗某与某融资租赁公司签订的《融资租赁合同》《融资租赁合同之补充协议》于2020年8月13日解除；

二、驳回罗某的其他诉讼请求。

罗某不服一审判决，提起上诉。

北京金融法院经审理认为：本案的争议焦点为罗某是否可以请求某融资租赁公司返还已支付的首付款、保证金以及租赁费等。罗某认为，其未能依约支付第五期租金系划款未能成功所致，导致这一问题的原因在于某融资租赁公司，而不在于罗某更换银行卡。对此，本院认为，某融资租赁公司是否与光大银行建立了合作关系与罗某主张的更换支付银行卡并无直接关联，更为重要的是，罗某的违约行为除了逾期支付租金外，主要系其存在改装车辆行为，该行为构成违约，故罗某主张其不构成违约没有事实依据，本院不予认可。鉴于此，罗某主张退还首付款、保证金、租赁费用等缺乏合理依据，一审法院不予支持并无不当。北京金融法院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

审判实践中，融资租赁合同纠纷案件多为出租人融资租赁公司认为承租人存在违约情形向法院提起诉讼，要求解除融资租赁合同、取回租赁物并请求赔偿损失，本案的特殊之处在于原告为承租人，被告为出租人融资租赁公司，承租人认为出租人擅自收回租赁物构成违约，要求确认解除合同，返还首期租赁款、保证金及租金。本案的争议焦点为案涉融资租赁合同履行过程中，出租人收车行为系违约行为还是在承租人违约情形下的救济行为。

民法典第五条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。”法院在处理融资租赁合同纠纷案件时，各方当事人签订的《融资租赁合同》为界定各方当事人权利义务的重要依据。

本案中，某融资租赁公司应诉后主张罗某在《融资租赁合同》履行过程中存在未按合同约定还款及改装车辆两大违约情形。就该两种情形，结合《融资租赁合同》进行逐一分析。

第一，未按约定还款。该情形在融资租赁合同纠纷案件中较为常见，双方当事人签订融资租赁合同时，通常会以《租金支付表》形式确定每期还款金

额及日期，并在违约责任一节就逾期支付租金进行约定。而实践中，融资租赁合同通常为出租人提供的格式文本，承租人在签订融资租赁合同时通常未能仔细阅读，甚至不理解“融资租赁”的含义，在合同履行过程中存在随意性，付了部分租金后未按约定还款，导致车被收回，甚至还要继续向出租人赔偿损失，如本案情形。尽管如此，承租人罗某逾期支付第五期租金及未按约定方式支付第六、七期租金的行为，仍构成违约。

第二，改装车辆。《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项规定“任何单位或者个人不得……拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征”，《融资租赁合同》亦明确约定，承租人不得有损害租赁物安全的行为，不得拆卸破坏车辆上的零部件或设备，不得改装租赁物。实践中，一些承租人罔顾法律规定与合同约定，根据自身使用需求，对车辆进行改装，危害甚大。罗某擅自拆除案涉车辆的后排座椅，会使车辆重心迁移，造成后轴侧滑，影响车辆的安全性能，车辆转弯及高速行驶时易发生严重交通事故。此外，后排座椅拆除还会导致驾驶员及前排乘客与所拉货物“贴身”存放，没有安全阻挡，如果紧急刹车或加速，车后货物会惯性前冲，危及驾驶人及前排乘客的人身安全。因此，罗某改装车辆的行为违反双方的合同约定及法律规定，构成违约。

无论是承租人起诉出租人，还是出租人起诉承租人，融资租赁合同纠纷中，当事人的争议焦点均为融资租赁合同的签订及履行，融资租赁合同条款成为法院判决的重要依据。现实生活中，融资租赁合同多采用线上方式签订，在享受便利的同时，也需注意条款的具体内容。本案中罗某违约在先，根据《融资租赁合同》的约定，在承租人违约情况下，出租人有权解除合同，收回租赁物，故某融资租赁公司取回案涉车辆系对罗某违约行为的救济措施，符合合同约定，罗某诉请某融资租赁公司承担违约责任，并无依据。

编写人：北京市朝阳区人民法院 李林强 史素英

融资租赁出租人收回租赁物后的权利限制
——某融资租赁公司诉陈某某融资租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终5106号民事判决书

2. 案由：融资租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某融资租赁公司

被告(上诉人):陈某某

【基本案情】

2022年7月7日,某融资租赁公司与陈某某签订了一份《机动车融资租赁合同》,约定陈某某以售后回租的方式向某融资租赁公司租赁车牌号闽XXXX××的车辆。合同签订后,某融资租赁公司依约向陈某某支付了购车款,车辆由陈某某继续占有、使用,但陈某某自始未支付任何租金。某融资租赁公司自行收回租赁物后,向法院提起诉讼,请求陈某某支付全部剩余租金、逾期违约金、律师费并某融资租赁公司有权以租赁物闽X××××X 车辆拍卖、变卖后所得价款优先受偿。

【案件焦点】

陈某某未按期足额支付租金,某融资租赁公司的主张是否应当得到支持。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：某融资租赁公司与陈某某签订的融资租赁合同合法有效，双方成立融资租赁法律关系。陈某某自取得租赁物后，未按时足额支付租金，某融资租赁公司于2022年9月23日回收车辆。自车辆被回收后，陈某某无法占有、使用，双方无再履行系争融资租赁合同的可能，案涉融资租赁合同已于2022年9月23日实际解除。陈某某应支付合同解除前的未付租金即截至2022年9月23日的应付租金8200.64元。某融资租赁公司诉请陈某某支付全部租金，属于继续履行合同，以承租人仍然占有为前提。经释明后，某融资租赁公司仍坚持原诉讼请求，就超出部分的租金不予支持。某融资租赁公司同时请求陈某某支付逾期付款违约金，符合合同约定，但应以前述认定的未付租金为基数。某融资租赁公司已实际收回所有的租赁物，其请求以租赁物的折价或拍卖、变卖所得价款受偿，于法无据，不予支持。某融资租赁公司实际支付律师费2450元，酌定陈某某按某融资租赁公司的诉讼请求得到支付比例承担已实际发生的律师费。

福建省厦门市思明区人民法院判决如下：

一、陈某某应于本判决生效之日起十日内支付某融资欠付租赁公司的租金8200.64元及逾期违约金(自2023年3月22日起以欠付租金为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的4倍计至实际还款之日止),同时支付律师费128元；

二、驳回某融资租赁公司的其他诉讼请求。

陈某某不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：本案讼争的《机动车融资租赁合同》系双方当事人的真实意思表示，内容形式合法，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。一审以实际支付金额认定融资款及调整租金并无不当。在合同履行过程中，陈某某未按约定支付租金，已经构成违约，依法应承担相应的违约责任。综上所述，陈某某的上诉请求不能成立，不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。福建省厦门市中级人民法院依照

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系融资租赁合同出租人在承租人违约后自行收回租赁物，并诉请承租人支付全部剩余租金引发的纠纷。融资租赁法律关系中，出租人是否有权同时请求支付全部租金与收回租赁物，是本案的争议焦点。

一、融资租赁合同的双重属性

融资与融物的结合是融资租赁合同最为重要的法律特征。^①一方面，出租人根据承租人的选定购买租赁物，承租人分期向出租人支付租金，承租人免于一次性支付全部租赁物价款即占有租赁物并使用、获得收益，实现资金融通的功能。另一方面，租赁期间，出租人对租赁物享有所有权，以担保出租人租金债权的实现，租赁物承担物权担保的功能；承租人不是从出租人处获得资金，而是获得租赁物，取得对租赁物的占有和使用权，体现了融物的特点。基于融资与融物的双重属性，融资租赁合同承租人支付的租金不仅是租赁物使用收益的对价，还是融资（出租人出资购买租赁物）的对价。租金的构成包含了租赁物的成本、购买租赁物价款的利息以及出租人的合理利润。

二、融资租赁承租人逾期支付租金的救济方式

融资租赁合同中，出租人在履行购买并交付租赁物的主要义务后，其仅需在租赁期限内保证承租人占有、使用租赁物；而承租人的主要义务为在租赁期限内按期支付租金。实践中，融资租赁合同的租赁期限少则三年，多至十年，期限长、经营风险不确定，且出租人已给付了租赁物的全部价款，同时又不实际占有租赁物，承租人逾期支付租金往往成为对融资租赁合同最为常见的违约方式。民法典第七百五十二条规定：“承租人应当按照约定支付租金。承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以请求支付全部租金；也可以解除合同，收回租赁物。”

^①黄薇：《中华人民共和国民法典合同编解读（下册）》，中国法制出版社2020年版，第861页。

三、支付全部租金与收回租赁物

从前述法律规定看，出租人似可同时请求支付全部租金与收回租赁物，但从两种救济权利的法理基础看，实为相互排斥且对立的。

1. 支付全部租金。出租人请求支付全部租金，包含已到期未支付和未到期的租金，即租金加速到期，承租人仅丧失了分期支付租金的期限利益，但其在租赁期满前仍享有占有、使用租赁物的权利，融资租赁合同仍处于继续履行状态。基于全部租金与融资对价上的对应关系，出租人主张全部租金权利的，承租人亦有权继续占有、使用租赁物。

2. 收回租赁物。占有、使用租赁物是承租人最为主要的合同目的。出租人基于对租赁物享有所有权要求收回租赁物后，融资租赁合同特有的融物功能——承租人对租赁物的占有和使用的合同目的将无法实现，合同已然无法继续履行，无异于出租人行使了合同解除权。

本案中，承租人逾期支付租金，出租人以自行取回的方式回收租赁物，已然行使了合同解除权，融资租赁合同已实际解除，再行起诉请求承租人支付全部租金，在本质上为在解除合同后要求承租人继续履行合同义务，自相矛盾且对承租人有失公平。经释明后，出租人仍坚持原诉讼请求的，仅能获得支持合同解除前已到期的租金。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 黄素梅

售后回租融资租赁关系中 名义所有权人有义务协助办理抵押权注销登记

—— 刘某诉重庆某租赁公司融资租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

成渝金融法院(2023)渝87民终4027号民事判决书

2. 案由：融资租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 刘某

被告(上诉人): 重庆某租赁公司

第三人: 上海某融资租赁公司

【基本案情】

2018年10月29日, 上海某融资租赁公司(出租人)、刘某(承租人)、重庆某租赁公司(保证人)签订汽车融资租赁合同, 约定承租人以售后回租型融资租赁方式向出租人租赁车辆, 保证人为承租人在本合同项下的所有义务提供不可撤销的连带担保, 租赁车辆的销售方系重庆某租赁公司。基于满足车辆运营需要等因素, 租赁车辆被登记于第三方名下时, 该登记并不表明登记人为车辆的实际所有权人, 租赁期内出租人为租赁车辆的唯一所有权人。租赁车辆的融资总额111090元、合同租赁期限36个月, 每期还款租金3558.71元。租赁期限届满后, 承租人在结清全部租金及本合同项下应付的所有款项的前提下, 租赁车辆的所有权转让给承租人。

合同签订后，租赁车辆于2018年11月14日登记在重庆某租赁公司名下。同日，租赁车辆办理了抵押登记，抵押权人为上海某融资租赁公司。

2018年12月27日，重庆某租赁公司（出租方、甲方）与刘某（承租方、乙方）又签订汽车融资租赁合同，约定乙方基于自身需求选定租赁车辆，甲方按乙方的选定和要求向经销商采购车辆。租赁期内车辆以甲方名义登记上牌。租赁期满，若乙方完全履行包括租金在内的付款义务及合同约定的所有其他义务后，甲方将办理过户、解押手续，由此产生的费用由乙方承担。同时以附件形式约定了案涉车辆的租赁期限、租金等。合同签订后，重庆某租赁公司将案涉车辆交付给刘某，刘某按照合同约定向重庆某租赁公司支付租金完毕。

2021年11月3日，上海某融资租赁公司出具结清证明，载明承租人已结清所有融资租金，该公司同意对抵押车辆办理解押手续。上海某融资租赁公司将前述结清证明以及解除抵押登记申请表、营业执照复印件、车辆注册登记证书、发票等材料邮寄给刘某。

后刘某前往车辆管理部门办理车辆抵押权注销登记，车管所要求提供车辆登记所有人重庆某租赁公司的营业执照，否则无法办理解除抵押登记。刘某向重庆某租赁公司支付了车辆的解押费用并要求其协助办理，但重庆某租赁公司至今未予以配合，刘某遂起诉至法院要求重庆某租赁公司协助办理案涉租赁车辆的抵押权注销登记。重庆某租赁公司辩称，案涉车辆的抵押权人系上海某融资租赁公司，其不具备办理解除抵押登记的权利。

【案件焦点】

本案的争议焦点为售后回租融资租赁关系中名义所有权人重庆某租赁公司是否有义务协助承租人刘某办理租赁车辆抵押权注销登记。

【法院裁判要旨】

重庆市九龙坡区人民法院经审理认为：刘某与重庆某租赁公司签订的汽车融资租赁合同系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同的约定履行各自的义务。该合同约定

租赁期满若刘某完全履行包括租金在内的付款义务及合同约定的所有其他义务后，刘某将办理过户、解押手续，由此产生的费用由刘某承担。现刘某已按照合同约定支付完毕租金，并支付重庆某租赁公司解除抵押的相关费用，第三人上海某融资租赁公司作为抵押权人也出具了同意解除抵押的书面手续，重庆某租赁公司应按照合同约定协助刘某办理案涉车辆的注销抵押权登记，因此对于刘某要求重庆某租赁公司协助办理案涉车辆的注销抵押权登记的诉讼请求，本院依法予以支持。重庆市九龙坡区人民法院判决如下：

重庆某租赁公司于本判决生效后七日内协助刘某办理车辆的抵押权注销登记。

重庆某租赁公司不服一审判决，提起上诉。成渝金融法院经审理判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点为售后回租融资租赁关系中名义所有权人是否有义务协助承租人办理租赁车辆抵押权注销登记。第一种观点认为，名义所有权人并非租赁车辆抵押权人，根据权利义务相一致原则，其不负有办理租赁车辆抵押权注销登记的义务；第二种观点认为，名义所有权人虽并非租赁车辆抵押权人，但根据其于承租人的合意约定及诚实信用原则，其有义务办理租赁车辆抵押权注销登记。笔者赞成第二种观点，具体理由如下。

一、售后回租融资租赁关系中租赁车辆的名义所有权人身份界定

首先，我国立法采取出租人享有所有权的制度规范。从售后回租融资租赁的交易结构来看，出租人向承租人指定的车辆经销商支付融资款后，承租人转让车辆并以占有改定的方式交付给出租人，以代替实际支付，同时视为出租人已将车辆作为租赁车辆并出租给承租人使用。承租人负有支付租金的义务，其履行完毕租赁义务后可以象征价款买回租赁车辆。据此，基于租赁车辆系唯一的融资租赁标的物，其所有权人也应属于提供融资款项的出租人。

其次，车管所登记的车辆所有权不具有表彰权利权属的作用，导致车辆所有权人名不副实。车管所登记系统仅具有行政监管的手段功能，难以发挥类似

于不动产登记系统所蕴含的善意取得对抗要件，且车管所登记系统只能将车辆登记在一人名下，也导致其不能较大程度地体现车辆的真实所有权关系。故即使机动车登记证书上记载的所有权人为非出租人的其他主体，也不能推定该其他主体系车辆所有权人。据此，现有制度尚不能建立出租人与租赁车辆所有权的唯一对应连接规范。

本案中，刘某与上海某融资租赁公司的融资租赁合同约定，基于满足车辆运营需要等因素，租赁车辆被登记于第三方重庆某租赁公司名下，租赁期内上海某融资租赁公司系租赁车辆的唯一所有权人。即使案涉租赁车辆被登记于重庆某租赁公司名下，重庆某租赁公司也仅为案涉租赁车辆的名义所有权人。

二、售后回租融资租赁关系中出租人就租赁车辆设立抵押的目的考量

民法典施行前，司法实务采取就租赁车辆设立抵押的方式保障出租人权益。主要原因在于出租人就租赁车辆设立的抵押权担保的不是普通债权，而是由购置租赁车辆的价款债权转化而来的。承租人回租后向出租人支付的租金由出租人购置租赁车辆价款及利息构成，出租人通过租金回收实现其对购置租赁车辆所支付的价款及预期利益，通常以此种方式收取的租金会比营业性租赁方式获取的利益高。

民法典施行后，立法规定出租人对租赁车辆的所有权采取登记对抗主义。但鉴于只有部分省市将包含车辆在内的特殊动产的担保负担纳入动产融资统一登记公示系统中予以登记，其余暂时不能在该系统中登记的，则继续采取抵押登记公示的做法。对于在动产融资统一登记公示系统中登记的租赁车辆而言，该动产担保登记证明上会载明承租人、出租人、租赁财产信息，外界可以通过查询担保人、担保权人的方式索引融资租赁信息。对于仍采取抵押登记公示的租赁车辆而言，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第六十五条第一款也为其提供了法律支撑，即只要出租人对租赁车辆享有的所有权已经办理登记，其就可以请求参照民事诉讼法实现担保物权案件的有关规定，以拍卖、变卖租赁车辆所得价款支付租金。

本案中，上海某融资租赁公司作为租赁车辆的唯一所有权人，基于案涉融

资租赁关系成立于2018年(民法典施行之前),其以案涉车辆为刘某的租金债务设立抵押担保,已办理抵押登记,抵押成立并生效。在承租人的租金义务即抵押权所担保的主债权履行完毕的情形下,抵押权也消灭。上海某融资租赁公司有义务办理抵押权的注销登记。现上海某融资租赁公司已向法院出具同意办理抵押车辆注销登记的证明,且也将涉及解除抵押登记的车辆注册登记证书、发票、公司营业执照复印件邮寄给刘某,视为上海某融资租赁公司履行了其作为抵押权人负担的注销抵押登记的义务。

三、售后回租融资租赁关系中租赁车辆名义所有权人协助办理抵押权注销登记的正当性证成

租赁车辆名义所有权人协助办理抵押权注销登记的制度性规范,主要在于车管所规定登记在册的车辆所有权人需提交营业执照予以协助,否则不予办理租赁车辆的注销登记。此种协助义务在民法体系下的正当性,则需结合交易实际及民事主体交易的基本诚信原则。

其一,名义所有权人登记在册的交易背景。刘某与上海某融资租赁公司签订的融资租赁合同约定,基于满足车辆运营需要等因素,租赁车辆被登记于第。三方即重庆某租赁公司,同时重庆某租赁公司也作为案涉车辆的销售方。前述融资租赁合同签订后,刘某与重庆某租赁公司另行签订汽车融资租赁合同,约定重庆某租赁公司作为出租人、刘某作为承租人,以及案涉车辆以重庆某租赁公司名义登记上牌。由此可知,刘某与上海某融资租赁公司之间签订的系真正的融资租赁合同。刘某之后与重庆某租赁公司之间签订的系与融资租赁合同有关的销售合同,销售合同中的价款以融资租赁合同中的价款为基准,该合同中关于租赁物所有权的约定实质上不能实现,其他有关过户登记的约定,仍应对双方具有约束力。

其二,承租人与名义所有权人之间的合意约定。承租人与名义所有权人签订合同时,案涉车辆已经登记于名义所有权人名下,该合同约定案涉车辆在承租人支付完毕全部合同款项后办理过户手续,未免除或者减轻名义所有权人的责任,也未加重承租人的责任。由此衍生的根据合同性质、目的和交易习惯履

行协助的义务，应由名义所有权人履行。

其三，诚信原则的遵循。诚信原则作为民商事活动的根本原则，司法裁判要依法保护、鼓励诚实守信的当事人，不让讲诚信的当事人在诉讼中承担不利后果。名义所有权人的协助配合义务主要是基于诚信原则而要求义务主体履行的合同义务，防止义务主体通过合同义务的消极不作为造成合同目的不能实现。本案中，名义所有权人作为名不副实的所有权人，如支持其以非抵押权主体的抗辩，意味着体现双方真实意愿的协议约定不仅对其没有约束力，导致承租人无法取得实质所有权，甚至可能使其获得不正当的利益。这将违背基于诚信原则衍生的协助义务，也将纵容名义所有权人从事违法行为，使合同及协助义务沦为违法行为人追求不正当利益的手段。综上，在刘某已全面履行支付租金、解除抵押的费用等义务的情形下，案涉车辆的名义所有权人重庆某租赁公司有协助解押义务。

编写人：重庆市九龙坡区人民法院 张元甲 李静

四、委托理财合同纠纷

27

民间委托理财合同的效力认定

——刘某诉孙某民间委托理财合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2022)桂01民终10877号民事判决书

2. 案由：民间委托理财合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 刘某

被告(上诉人): 孙某

【基本案情】

刘某、孙某未签订正式书面委托理财合同，双方之间关于委托理财投资交易的沟通与指示的主要内容均通过微信进行，双方存在事实上的委托理财合同关系，服务内容为刘某委托孙某操作刘某名下的A平台账户进行外汇投资交易。双方约定服务费为人民币10000元/年，除服务费以外，孙某另行收取刘某投资收益的50%作为佣金。刘某于2021年8月16日向孙某支付委托理财服务费10000元，于2021年9月17日向孙某支付佣金12850元。刘某按照孙某的

指示向A平台相关账户转账共计392028元人民币，A平台显示入账总金额为60000美元；刘某于2021年9月17日从A平台提出部分款项，到账金额为25700元人民币，A平台显示的提款金额为4046.65美元；后刘某的A平台投资账户出现大额亏损，现刘某的A平台账户余额仅为62.8美元。

A平台系境外设立的外汇交易平台。孙某不具有金融类委托理财资格。其同意刘某提出的投资损失计算公式为：投入资金总额-已提取款项总额-账户余额。

刘某与孙某的微信聊天记录显示：刘某、孙某多次表示止损为30%，后孙某告知刘某止损设定调到40%，刘某未提出异议；刘某知晓账户出现重大亏损后询问孙某，孙某称有很大机会反弹，刘某未要求孙某强制停止投资交易。

刘某要求确认案涉委托理财合同无效，并要求孙某向刘某返还委托理财服务费10000元、佣金12850元及赔偿刘某投资损失292744元（365930元×80%）。孙某主张案涉委托理财合同有效，其不应返还委托理财服务费、佣金及赔偿损失。

【案件焦点】

刘某与孙某之间的委托理财合同是否有效，案涉投资损失应如何负担。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院经审理认为：关于合同效力。本案中，刘某委托孙某进行投资交易的外汇买卖平台即A平台系境外平台，未进行备案登记审批手续，孙某也不具有金融类委托理财资格，刘某委托不具备相应业务资格的孙某进行外汇资金交易行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十七条、《个人外汇管理办法》第三十条等国家外汇管理要求。从维护国家金融安全和社会公共利益考虑，以上规定体现了我国外汇交易管理的严格性，属法律的强制性规定，因此刘某与孙某双方之间的委托理财合同因违反上述行政法规的强制性规定而无效；孙某因无效合同取得的财产包括委托理财服务费、佣金应当予以返还。因此，刘某要求确认双方之间的委托理财合同无效，并要求孙某返还委托理财服务费10000元、佣金12850元的诉讼请求，合

法有据，法院予以支持。

刘某的投资损失如何承担。根据刘某提交的银行流水、微信转账记录等交易凭证及A平台的账户交易信息，刘某向A平台相关账户转入、提取的人民币与美元是同步到账的，也未有证据证实A平台收取手续费等费用，且孙某认可刘某主张的投资损失计算公式，故刘某主张直接以人民币结算其投资损失数额为365930元(转账投入的人民币392028元-已提取到账的人民币25700元-以 结算日即2022年3月2日汇率折算账户余额62.8美元所得的398元)，合法有据，法院予以认可。孙某专门从事代理理财投资工作，具备相应的专业知识，为刘某等多人在A平台操作进行外汇投资交易时未注意对投资资金进行风险防控，导致产生重大亏损，对刘某的投资损失应承担主要责任；刘某明知孙某为 不具备相应业务资格的人员，仍委托其进行外汇投资，在发现大额亏损时也未 及时自行或要求孙某采取相应的止损措施，对其投资损失应承担次要责任。法院现酌情认定，孙某承担刘某投资损失的60%责任即219558元，刘某自行承担 投资损失的40%责任即146372元。

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第一百五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国外汇管理条例》第十七条，《个人外汇管理办法》第三十条之规定，判决如下：

- 一、确认原告刘某与被告孙某之间的委托理财合同无效；
- 二、被告孙某返还原告刘某委托理财服务费10000元；
- 三、被告孙某返还原告刘某佣金12850元；
- 四、被告孙某赔偿原告刘某投资损失219558元。

孙某不服一审判决，提起上诉。广西壮族自治区南宁市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着经济的快速发展，民众希望通过投资理财实现财富增长的需求日益旺盛。委托理财是指委托人将其资金、证券等资产委托给受托人，由受托人将该资产投资于股票、期货等交易市场或通过其他金融形式进行管理，所得收益由双方按约定进行分配或由受托人收取代理费的经济活动。民间委托理财的受托主体主要为除商业银行、证券公司、信托公司、保险公司和基金公司之外的资产管理公司、投资咨询公司、一般企事业单位等非金融机构或自然人。

民间委托理财的相关法律规定和监管政策存在一定的空白，关于民间委托理财合同的效力认定标准也未完全统一。司法实践中对于委托理财合同的法律效力，往往以受托人的主体资格来判定。通常分为以下几种情形：第一，受托主体为证券公司、商业银行等金融机构的，如果该受托机构未取得国家经营许可，其签订的委托理财合同因违反国家法律的强制性规定而无效。第二，受托主体为一般企事业单位的，由于当前我国仅对金融、证券以及基金管理机构从事委托理财业务进行了规定，该类主体的受托理财行为仍处于监管空白，相应的合同效力需结合具体案情具体分析。第三，受托主体为自然人的，原则上认定委托理财合同有效，但在该类合同违反国家强制性法律法规的规定时，也会被认定为无效。

根据我国的外汇管理规定，境内机构和境内个人从事境外有价证券、衍生产品发行、交易的，应当办理登记手续，需要批准或者备案的，应当办理批准或者备案手续。设立外汇管理制度的原因在于，外汇投资关系到国家的国际收支平衡以及金融市场秩序的稳定，属于社会公共利益范畴，因此违反外汇管理规定的理财行为，不应受到法律保护，相应的委托理财合同也属无效合同。本案中，刘某委托孙某通过境外理财平台进行外汇投资，案涉平台未进行登记和备案手续，且孙某作为自然人并不具备相应的金融业务资格，因此其接受委托从事外汇投资业务的行为，将构成对《中华人民共和国外汇管理条例》《个人外汇管理办法》等法律法规的违反，不符合我国外汇管理要求。综上，刘某与孙某之间的委托理财合同因违反法律、行政法规的强制性规定而无效，因无效

合同取得的财产应予以返还，孙某应就其受托理财不存在违约行为、已尽到审慎注意义务等承担举证责任，并根据其过错程度向刘某赔偿相应的投资损失。

随着互联网技术的不断进步，居民理财手段从传统的基金、证券等拓展至复杂的金融衍生品交易，理财渠道从银行、券商等线下交易发展到互联网、手机等线上交易。由于境外理财、境外金融衍生品交易等投资行为触及国家外汇管理制度，为防范金融风险、依法保护投资者的利益，金融监管部门对此类业务采取了较为严格的监管措施，《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》对开办此类业务的准入门槛、流程等事项均有明确规定。但一些未获得国内监管部门批准的境外理财平台通过网络交易手段，推出包括外汇保证金交易等在内的高杠杆、高风险产品，意图逃避金融监管。同时，这些境外理财平台所谓的“代理人”违规接受客户的委托理财，通过频繁交易获取高额佣金，最终损害投资者的利益。本案判决否定了违反外汇管理法律禁止性规定的委托理财合同的法律效力，同时对亏损后果承担作出了界定，有利于遏制此类违法行为，依法维护金融监管秩序。

编写人：广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 许晓彤

金融机构适当性义务责任减免的认定

——卓某某诉某银行朝天路支行金融委托理财合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2022)粤01民终27004号民事判决书

2. 案由：金融委托理财合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):卓某某

被告(被上诉人):某银行朝天路支行

【基本案情】

2017年4月12日,卓某某在一分钟内通过手机银行完成了140万元案涉资管计划的认购,适时其风险承受能力等级为C3-平衡型,2019年5月15日赎回1181043.16元。案涉资管产品属于高风险、高收益的投资产品。

关于购买过程,卓某某表示是某银行朝天路支行的销售经理主动向其父亲卓某乙推荐并表示案涉资管计划为保本产品,父子二人根据销售经理的指示将银行卡、身份证提交给工作人员登录个人客户营销管理系统并刷卡,其在柜台外面输入密码,无法看到系统内容;后卓某某把手机交给销售经理,该经理通过操作手机完成了案涉资管计划的认购,某银行朝天路支行从未对卓某某做过风险评级,卓某某没有签字确认过,不清楚自己以及产品的风险等级,从未见过、也没有签署过《资产管理合同》《风险揭示书》。某银行朝天路支行对卓某某的表述均予以否认。

2019年5月至10月,卓某乙向客户经理就案涉资管计划发生亏损的问题进行交涉。

某银行朝天路支行提供的案涉资管计划的《风险提示确认书》载明其代为销售,不承诺保本、保收益。某银行朝天路支行提供的案涉资管计划的《风险揭示函》载明的内容与《资产管理合同》的风险提示条款相同。

另查明,卓某某于2015年9月14日通过某行账户购买了120万元的某通公司发行的风险等级为R4-中高风险的“增利5号A”基金产品,当时卓某某的风险承受能力等级为C4-成长型,截至2017年3月24日投资收益率为7.44%。卓某某在购买案涉资管计划后至2021年8月,仍继续通过某行购买“R4-中高风险”的混合型基金、股票型基金。

再查明,在与本案一并起诉的(2022)粤0104民初3514号案件中[原审案号:(2020)粤0104民初5367号],卓某某父亲卓某乙就同款产品投资亏损诉请某银行朝天路支行承担赔偿责任。该案中某银行朝天路支行提交的投资明

细显示，父子二人通过各自名下的某行账户购买的金融产品存在高度重合的情形，2015年6月9日至2020年2月14日，包含案涉资管计划在内，二人在相近的时间内购买了同一款金融产品的记录共5次。

在二审过程中，卓某某承认是接到其父亲卓某乙的电话后，到某银行朝天路支行处购买案涉资管计划产品。

卓某某主张某银行朝天路支行赔偿其全部投资损失。

【案件焦点】

1. 某银行朝天路支行是否尽到适当性义务；2. 某银行朝天路支行应赔偿卓某某损失的范围。

【法院裁判要旨】

广东省广州市越秀区人民法院经审理认为：关于某银行朝天路支行是否尽到适当性义务的问题。首先，某银行朝天路支行作为代理销售方，确认了案涉资管产品属于高风险级别，以及卓某某购买产品时的评级结果是平衡型，在购买过程中已提示风险评级结果不匹配，已完成适当性义务中的“了解客户、了解产品的要求”。其次，在风险匹配和告知说明义务的履行上，卓某某签署了案涉资管产品的电子合同和电子风险揭示书，均列明了资管产品的风险情况，某银行朝天路支行提供的手机银行购买案涉同类型资产管理计划的流程演示、电子签约的流程演示等证明了其在一定程度上已向卓某某履行了风险提示义务。但是，风险告知应当是具体且实质性的，某银行朝天路支行是否充分向卓某某展示了合同和风险提示书的内容，其未提供足够的证据证明，故在告知说明义务的履行上存在瑕疵。

关于某银行朝天路支行应否对卓某某的投资损失承担赔偿责任的问题。综合案涉资管产品的推介及购买过程、卓某某与其父亲卓某乙的投资历史、案涉资管产品亏损后的纠纷解决过程，卓某某主要基于对其父亲的信任而对非某银行朝天路支行代理销售的信赖购买了案涉资管产品，其作为一名理性投资者在基于自主决定而参与投资时应承担相应的投资风险，尤其是在进行重大投资时

应负有审慎义务，导致卓某某投资发生亏损的直接原因是金融市场的正常变化和波动，故卓某某应当对投资造成的损失承担主要责任，某银行朝天路支行在向卓某某销售案涉资管产品时未能充分告知说明，在履行适当性义务方面存在瑕疵，应当对卓某某的损失承担次要责任。综合考虑双方当事人的陈述及本案现有证据，酌情确定卓某某、某银行朝天路支行各自承担90%和10%的责任。

广东省广州市越秀区人民法院判决如下：

一、自本判决发生法律效力起十日内，某银行朝天路支行向卓某某赔偿损失21895.68元以及利息；

二、驳回卓某某的其他诉讼请求。

卓某某不服一审判决，提起上诉。广东省广州市中级人民法院经审理认为：某银行朝天路支行已完成适当性义务中的“了解客户、了解产品的要求”，而在告知说明义务方面虽有瑕疵，但可认定已基本履行了适当性义务。一审法院根据“买者自负，卖者尽责”的原则，酌定卓某某自负投资损失的90%、某银行朝天路支行负担卓某某损失的10%，该损失分担比例适当，本院予以维持。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

适当性义务的法理基础是以信赖为核心的诚实信用原则，同时适当性义务的基本功能和价值在于实现契约的实质公平，其所要保护的对象并非财产利益，而是投资决定。因此，应当以信赖利益作为适当性义务减免的判断标准，对不存在信赖利益或信赖程度较弱的场合减免适当性义务的责任。不过，“信赖”为主观状态，需要通过行为外化来认定，在《全国法院民商事审判工作会议纪要》第七十八条所规定的减免事由的基础上，可从投资者类型、投资者履行信

息提供义务的情形、金融机构是否主动推荐等方面完善减免规则。^①

一、专业投资者适当性义务的减免

投资者在立法中是抽象的群体，而司法审查为个案调整，形形色色的个案中的投资者确实存在异质性，尤其是个人投资者，其财务状况、生活经验、职业、年龄、风险认知等差异性较大，不宜统一适用同一标准予以保护，宜对投资者进行分类提供差异化保护。^②

目前我国金融证券领域相关法律及监管规则对投资者进行了专业投资者与普通投资者的初步分类，比如证券法第八十九条区分了普通投资者与专业投资者，并针对普通投资者与证券公司的纠纷作出了举证责任倒置的安排；《证券期货投资者适当性管理办法》第七条则提出普通投资者享有特别保护，第八条对何谓专业投资者给出定义。在相关案件中，法院可以参照适用上述专业投资者的标准，对投资者是否为专业投资者作出认定，同时参照《证券期货投资者适当性管理办法》中对普通投资者适当性义务的特别要求，从而对金融机构的举证责任倒置、适当性义务履行情况等问题作出相应裁断，在此基础上进行责任的减免认定。

当金融交易的一方为专业投资者时，由于专业投资者自身在金融知识储备、风险认知、信息获取等方面的优势，相较于普通投资者具有更强的独立决策能力，从而对金融机构的信赖程度也显著低于普通投资者，适当性义务所要调整的悬殊的交易地位差异不复存在，继而在此情况下金融机构的适当性义务的标准相对较低，对损失的赔偿责任也应当视情况予以减免，因为在实际交易中金融机构的角色类似于客户指令的执行者。

在本案中，按照《证券期货投资者适当性管理办法》的标准，卓某某虽然具有2年以上的证券、基金的投资经验，但是其金融资产及收入无证据表明符合相应的金额要求，故无法认定为专业投资者。但另一关联案件卓某某父亲卓

^①胡改蓉、钱程：《投资者适当性管理制度中金融机构的免责机制——以“信赖利益”判断为核心》，载《证券市场导报》2021年第10期。

^②张馨天：《试论投资者适当性义务减免规则的完善》，载《判解研究》2020年第3辑。

某乙的金融资产及投资经验均符合专业投资者的认定标准，如若将其认定为专业投资者，则按照证券法关于对普通投资者适用举证责任倒置的规定，对卓某乙一案而言则难以适用举证责任倒置，与之冲突的是《全国法院民商事审判工作会议纪要》第七十五条未区分投资者类型，统一对金融机构适用举证责任倒置。本文认为，从效力层级的效力而言，既然证券法明确作出了区分投资者类型适用举证责任倒置的规定，则应当遵照在证券法领域采取该做法，对不同类型的投资者实施差异化保护。

二、投资者故意提供虚假信息情况下的责任减免

投资者故意提供虚假信息的，其与金融机构并未建立起合理的信赖关系甚至缺乏信任，而金融机构在尽到审慎的审查义务之后基于该虚假信息错误地履行或不履行适当性义务的，应当免除由此产生的赔偿责任。投资者故意提供虚假信息意图误导金融机构的，投资者本身则存在严重的过错违反了信息提供义务，也有违诚实信用的基本交易原则。同时，金融机构也应当对投资者提供的信息保持合理谨慎，不能只作形式审查，照单全收，比如在投资者的职业与其申报的财产数额存在有违常理的悬殊或者财产状况表述前后明显矛盾的情形下，金融机构抗辩称对故意提供虚假信息不知情实则其未尽到基本的审查义务，自身存在过失，不能免除赔偿责任，但可降格为减轻责任的承担。

三、投资者的投资决策早于金融机构特定推荐情况下的责任减免

通过投资者购买金融产品或服务的过程能够推断出投资者具备明确的投资意向早于金融机构特定推荐的，则可以说明投资者是非基于对金融机构的信赖而做出的投资决策，投资者与金融机构之间尚未建立特定且高强度的信赖关系，因此金融机构若存在适当性义务履行瑕疵的，赔偿责任可得减免。

在时间性上，投资者的投资决策先于金融机构特定推荐已大致明确，意味着金融机构在后续的销售过程中更多扮演的是配合以及执行客户指令的角色而非取得主导投资者投资决策的优势地位，适当性义务的信赖基础有限，因而适当性义务履行的标准相对较低。

此处的“特定推荐”是指，金融机构对特定投资者提出的投资建议，向非

特定的客户或潜在客户发布广告信息则为提供投资信息，当然发布的投资信息也不得存在虚假宣传等问题。金融机构提供投资信息与投资建议二者有所不同，投资信息无明确的指向性，在(2020)最高法民申4729号一案中，最高人民法院也认为证券公司员工在朋友圈发布期货资讯的行为并未有明确指向性，不能构成对特定人的推介行为。金融机构向特定投资者提供投资建议则为主动推荐。

本案某银行朝天路支行未主动向卓某某推荐案涉资管计划而是向其父亲卓某乙推荐了该产品，卓某某也自认是在接到其父亲卓某乙的电话后前往某银行朝天路支行完成购买，且卓某某在其父亲购买同款资管产品之后以不到一分钟的时间完成了案涉资管产品的认购，可见卓某某受其父亲影响购买案涉产品的意向明确。再则，2015年至2021年，除案涉资管产品外，卓某某与其父亲卓某乙通过各自名下的某行账户在同一天或近7日内购买同一金融产品的情况仍有5次，卓某某与其父亲的投资历史存在高度重合，故二人在金融投资上存在相互影响的情形。又则，在购买案涉资管产品发生亏损后，2019年5月至10月一直通过微信向某银行朝天路支行客户经理协商解决损失以及向监管部门投诉的主体均是卓某乙，可见卓某某信赖通过其父亲解决自己关于案涉资管产品的亏损问题。因此，综合案涉资管产品的推介及购买过程、卓某某与其父亲的投资历史、案涉资管产品亏损后的纠纷解决过程，卓某某具备明确的投资意向早于金融机构的特定推荐，并且与卓某某及卓某乙二人的亲属关系所产生的信任强度相比，可以认定卓某某与金融机构之间尚未建立特定且高强度的信赖关系，金融机构抗辩减免其适当性义务责任，依法予以支持。

编写人：广东省广州市越秀区人民法院 黄倩倩

私募基金投资顾问“名顾实管”， 应对基金发行管理人负连带赔偿责任

——李某某诉某投资公司、某资产管理公司金融委托理财合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2022)粤03民终16422号民事判决书

2. 案由：金融委托理财合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):李某某

被告(上诉人):某资产管理公司

被告：某投资公司

【基本案情】

2018年4月12日，李某某与某投资公司(案涉基金管理人)、案外人某银行(案涉基金托管人)签订《某供应链私募投资基金合同》，约定基金投资范围为通过银行向案外人某供应链公司发放委托贷款，资金用途为该公司向上游企业采购煤炭，投资期限为6个月，偿还来源包括但不限于该公司利用融资款采购的煤炭销售给下游客户产生的收入以及其他营业收入。李某某按约将投资款100万元转给某投资公司购买案涉基金。同时，某投资公司与某资产管理公司签订《投资顾问协议》，主要内容为：某资产管理公司接受某投资公司的委托，为案涉基金项目运作提供咨询顾问服务。(1)某投资公司就案涉基金项目与相关方签订的任何协议，相应的权利义务均由某资产管理公司享有与承担。

(2) 某投资公司委托某资产管理公司对项目实施具体的风险保障措施。若某资产管理公司风险保障措施不当或其他原因导致项目对投资人及第三方造成的任何损失, 均由某资产管理公司承担。(3) 基金终止或者清算后的财产扣除管理费、托管费、委贷费、投资者本金及利息后, 剩余财产归某资产管理公司所有等内容。

案涉基金围绕某供应链仓单收益权展开, 重要风险保障措施为案涉仓单项下的货物质押, 案涉仓单质押登记的质权人亦为某资产管理公司。案涉基金发生风险后, 对接处理案涉底层资产项目的某资产管理公司高管吕某与李某某直接沟通本金兑付事宜并表示力争在2—3年内兑付本金, 对投资者的追偿请求未提异议和排己责任。在对案涉基金底层资产追索过程中, 吕某亦作为某私募基金公司代理人参加司法程序。后经生效仲裁裁决及执行, 发现无任何有实质意义的财产可供执行。李某某遂提起诉讼, 要求某投资公司、某资产管理公司连带返还投资款100万元及赔偿相应利息损失。

【案件焦点】

1. 作为基金发行管理人的某投资公司是否承担责任; 2. 作为投资顾问的某资产管理公司是否负连带赔偿责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市前海合作区人民法院经审理认为: 案涉基金合同约定投资范围为发放委托贷款, 此后变更为案涉仓单收益权。基金发行管理人某投资公司未提供证据证明已告知李某某变更投资范围, 变相加大投资风险, 违反适当性义务。某投资公司单方向投资人发出《基金财产原状分配通知书》将生效仲裁裁决书所确定的债权金额, 以保持基金财产原状的方式通知投资人进行所谓“原状分配”, 缺乏法律依据, 且无证据证明履行案涉基金清算分配程序。在相关底层资产仲裁及执行程序中认定和发现, 基金投资底层资产质押仓单与仓单载明货物无法对应, 未能进行财产保全和执行, 已终结本次执行程序。综合以上情况考虑, 应参照《基金合同》约定赔偿本金及计算收益损失判定某投资公

司承担赔偿责任。本案《投资顾问协议》约定的权利义务与通常私募基金投资顾问享有和承担的权利义务显著不同，该协议约定某资产管理公司在项目运作过程中承担全程监管，包括资金监督、经营监管、仓单无负债管理等义务或职责。但是，某资产管理公司既未对底层资产为委托贷款变更为仓单收益权向投资者如实告知，又未按合同约定落实底层项目资产公司向监管账户交付15%的保证金及督促底层项目资产公司完成差额补足的义务。特别是对作为核心底层资产的质押仓单对应货物未能一一核验，在仲裁和执行过程中造成无法保全和执行，直接导致底层资产落空。某资产管理公司无论作为实际管理人还是投资顾问，其对基金项目未能实施合理的风险保障措施，未对基金权益人和投顾委托人勤勉尽责和履行审慎注意义务，既违反合同约定，亦违反对投资者的信义义务，导致投资者损失。综合考量后应认定某资产管理公司对某投资公司的赔偿负连带责任，判决：

一、某投资公司返还李某某本金100万元及利息损失(以本金100万元为基数，按照年利率7.2%的标准，从2018年10月6日开始计算至款项清偿之日止)；

二、某资产管理公司对上述判项负连带赔偿责任；

三、驳回李某某的其他诉讼请求。

某资产管理公司不服一审判决，提起上诉。广东省深圳市中级人民法院经审理同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

私募基金是经备案具有许可资质的私募基金公司面向风险承受能力强、金融知识和投资经验相对丰富的适格投资者非公开募集，以特定投资方向设立的具备清晰的风险收益特征的资产管理金融产品。私募投资领域涉及募、投、管、退等环节较多，对满足不同风险偏好的投资者的投资需求、拓宽企业融资渠道、促进社会投资和证券市场发展具有积极意义。

《全国法院民商事审判工作会议纪要》第七十四条规定，金融产品发行人、

销售者、服务者未尽适当性义务，导致金融消费者在购买金融产品过程中遭受损失的，金融消费者既可以请求金融产品的发行人、销售者承担赔偿责任，也可以请求服务者承担连带赔偿责任。上述适当性义务是“卖者尽责”的主要内容，也是“买者自负”的前提和基础。因此，投资者将财产交给金融机构理财时，后者作为受托人，处于强势地位，其可能为规避自己应负的法律义务，以提供金融服务的“配角”身份变相隐藏销售、管理基金的“主角”实质，这时就需要法院综合具体案情判断。人民法院应当根据全案证据分析，综合整体案情认定投资顾问的角色定位和责任承担。如果私募基金投资顾问仅为中介、居间、顾问，提供媒介服务，投资者请求其承担基金管理人责任的，人民法院不予支持。但如果投资顾问“名顾实管”，其并无私募基金管理人资格，为方便基金发行和备案，其通过《投资顾问协议》约定，委托基金管理人发行基金，实际由投资顾问全程具体运作基金项目，深度参与基金运作，借用私募基金公司资质作为通道规避监管，其后违反约定义务和信义义务，导致投资者损失，理应对基金管理人的责任负连带赔偿责任。例如，本案投资者提供的证据可以形成高度盖然性，证明某资产管理公司在案涉基金项目中名义作为投资顾问，但本案《投资顾问协议》约定投资顾问对案涉基金底层资产项目全程监管，深度参与基金运作，实施具体风险保障措施，若风险保障措施不当或其他原因导致投资者损失，均由投资顾问承担责任；基金终止或者清算后的财产扣除必要费用后均归投资顾问所有；投资顾问直接对接基金底层资产项目运作和财产追索等，即本案投资顾问与基金管理人深度结合，享受主要基金财产权利，实际跟踪基金底层资产运作。

总而言之，在推介、销售私募基金等类似金融委托理财过程中，基金管理人、托管人、投资顾问及其他专业机构的角色和职责不同，允许其合理延伸商业服务内容，满足资本市场多样化需求。但同时应赋予上述金融机构以信义义务即忠实义务和审慎注意义务最大化保障投资者利益：前者要求受托人诚实信用，不得将自己的私利置于与委托人利益相互冲突的位置；后者要求受托人全面履行合同约定，勤勉尽责，以积极姿态，采取合理手段和策略管理金融产品。

在倾斜保护金融消费者和中小投资者的背景下，随着司法实践的进一步探索，信义义务的认定标准及责任标准会逐步明确。金融机构在“受人之托，代客理财”过程中，不仅应严格恪守契约精神，还应保持忠实态度和尽到审慎注意义务，运用专业能力履行职责，才能达到“双赢”效果。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 刘雁兵

五、证券纠纷

30

保荐人在出具保荐意见后解除保荐协议的审查标准

——某集团公司诉某证券公司证券上市保荐合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海金融法院(2023)沪74民终522号民事判决书

2. 案由：证券上市保荐合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某集团公司

被告(被上诉人): 某证券公司

【基本案情】

2020年6月16日, 作为甲方的某集团公司与作为乙方的某证券公司签署了《协议书》, 该协议书第一部分“推荐恢复上市”第二章第三条约定: “甲方向乙方及时、全面提供股票恢复上市所需的文件、材料及相关信息, 并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”第三章第五条约定: “在推荐甲方恢复上市过程中, 如果乙方经合适的审核程序, 有充分理由认为甲方不具备恢复上市的条件, 乙方可以

不再推荐甲方恢复上市。”第二部分为“委托股票转让持续督导”的相关约定。

嗣后，某集团公司向深圳证券交易所（以下简称深交所）提交了恢复上市申请，某证券公司作为某集团公司的保荐人出具了保荐书。在收到深交所下发的《受理函》后，某集团公司向某证券公司支付保荐费300万元。

2022年2月7日，某证券公司向某集团公司发送通知，认为某集团公司持续经营能力有较大的不确定性、对外巨额债务存在重大不确定性风险、股东已出现不和迹象等，已不具备恢复上市条件，故不再为某集团公司恢复上市提供推荐服务，并解除《协议书》中第一部分“推荐恢复上市”的有关约定。

某集团公司回复称，某证券公司不具有单方解除合同的权利，不同意某证券公司单方解除合同的行为。

因某证券公司不再为某集团公司提供保荐服务，故深交所决定不同意某集团公司股票恢复上市的申请。

2022年4月22日，深交所决定某集团公司股票终止上市。

2022年6月14日，《深圳证券交易所股票终止上市复核决定书》载明：某集团公司不符合暂停上市公司恢复上市的规定，某集团公司称其符合恢复上市标准与事实不符，故维持《决定》对某集团公司作出的股票终止上市决定。

某集团公司诉至法院，请求确认某证券公司的解除通知不发生效力；确认《协议书》第一部分因某证券公司根本违约而解除；某证券公司返还已支付的保荐费、支付资金占用损失及律师费。

【案件焦点】

某证券公司是否有权解除涉案《协议书》第一部分。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：第一，根据《协议书》的约定，当某证券公司经合适的审核程序、有充分理由认为某集团公司不具备恢复上市条件时，该部分合同目的已然无法实现，此时允许某证券公司不再推荐某集团公司恢复上市，意味着某证券公司有权不再履行该部分合同的核心内容，实际上

就是通过条款的约定赋予了某证券公司解除该部分合同的权利。

第二，关于某证券公司解除《协议书》第一部分是否具有合理性。首先，保荐人在依法维护发行人合法利益的同时，还应发挥资本市场“第一看门人”的作用，应审慎履行保荐职责，妥善行使法定及约定权利。其次，保荐人在保荐过程中应持续关注发行人的持续经营能力、公司治理结构等信息，随着某集团公司运营状况变化、此前违规情况被披露等期后事项的发生，某证券公司作为专业保荐人，亦可据客观情况的变化，重新作出某集团公司是否具备恢复上市条件的判断。最后，某证券公司对其判断某集团公司不具备恢复上市条件作出了必要解释，某证券公司综合事实变化，作出某集团公司不具备恢复上市条件的判断，系合法适当履行保荐人职责。

第三，恢复上市制度的初衷是给予存在问题的企业重新上市的机会，而是否符合恢复上市的条件，则由证券交易所依据证券法律法规及证券交易规则进行审核，以确保上市公司整体质量，促进资本市场健康发展。本案中，深交所的决定亦与某证券公司的判断一致，从而亦证明了某集团公司不具备恢复上市条件的事实。

综上，某证券公司解除《协议书》第一部分的行为经过内部相应审核程序，符合合同约定，解除行为发生法律效力。合同解除后，某集团公司亦无权要求某证券公司返还已经支付的费用。

上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十二条、第四百六十六条、第五百六十二条、第五百六十六条，《中华人民共和国证券法》第十条规定，判决：

驳回某集团公司的诉讼请求。

某集团公司不服，提出上诉，上海金融法院同意一审法院意见。判决如下：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

我国建立保荐制度的目的是通过法律责任机制提高上市公司质量和证券公司执业水平，从而保护投资者的合法权益，促进证券市场健康发展。在我国全

面实行股票发行注册制的背景下，保荐人等中介机构的法律地位和作用更加凸显，保荐人的法律责任也进一步增加。因此，即使保荐人已经出具保荐书，但在通过证券交易所注册前，由于各种原因，保荐人对发行人不予继续保荐的情况将逐渐增加，随之而来的保荐人与发行人关于保荐协议履行纠纷的法律问题亦会越发凸显，因此，有必要深入研究厘定保荐人单方解除保荐协议的司法审查路径。

一、基于保荐人法定职责的判断

保荐人的全面尽职调查职责和义务不仅仅限于保荐之前，在提交保荐书后证券交易所审核、股票上市前，其亦负有相应义务。虽然保荐人已经出具保荐意见，但若保荐人发现发行人经营状况恶化、此前存在违规事项等以及其他证券服务机构提供的专业意见与事实存在差异，保荐人有权结合客观情况的变化，根据证券交易所规定的上市条件，及时调整保荐意见。

二、继续履行的可行性分析

为避免保荐人滥用合同解除权，应当对其行使解除权条件进行严格限制，但当发行人不具备上市条件时，保荐人有权依法依约审慎行使合同解除权。保荐人在出具保荐意见后，发现发行人可能存在持续经营能力问题、此前隐瞒的违规事项被发现、股东之间存在矛盾等重大事项，应当首先考虑向发行人提供进一步的指导意见，督促发行人积极改善存在的问题。发行人若能在短期内改变现状、消除影响，则应考虑继续履行保荐协议；反之，则应允许保荐人在此情形下行使解除权。

三、保荐人自身利益的视角

保荐人监督的发行人向保荐人付费，造成保荐人所进行的业务和收费以及所实现功能存在一种天然的冲突，该冲突导致了保荐人的业务质量无法保证。同时，我国保荐人与承销商同一化，保荐成功后的承销业务收入远高于保荐业务收入，保荐人更有动力促使上市成功。而上述在资本市场中的角色冲突往往能给保荐人带来丰厚的利益。发行人出现可能不具备上市条件的项时，基于自身利益考量，保荐人在利益冲突影响下，需平衡可能收取的保荐费用、承销

费用与上市失败造成的声誉损失、上市成功可能承担的赔偿责任等。若保荐人选择解除保荐协议，可以在一定程度上表明发行人不具备上市条件。

四、金融司法与金融监管的协同考量

人民法院基于金融协同治理的理念，使金融审判的裁判规范与金融监管规范最大化保持协调一致。证券交易所作为证券上市规则的制定者，对于发行人是否符合上市条件更具有权威性，法院应当充分尊重行业专业机构的意见。若证券交易所就发行人是否符合上市条件已经具有明确意见，法院在审查发行人是否具备上市条件时，除特殊原因外，还应当与证券交易所的意见保持一致。若审查认定发行人不具备上市条件，且与证券交易所的意见相同，保荐人的判断亦与证券交易所的意见一致，则可以充分印证发行人不具备上市条件的事实。

编写人：上海市高级人民法院 顾权

上海市浦东新区人民法院 王朝辉

基金管理人未尽适当性义务的认定标准及责任承担

——王某诉某投资基金公司证券投资基金交易案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海金融法院(2023)沪74民终504号民事裁定书

2. 案由：证券投资基金交易纠纷

3. 当事人

原告：王某

被告：某投资基金公司

【基本案情】

2017年12月,王某与某投资基金公司签订《私募基金合同》,约定王某投资100万元认购某投资基金公司管理的某私募基金(以下简称涉案基金),投资期限一年,年化利率9%,每半年支付一次利息。《私募基金合同》约定,涉案基金的主要投资目标为商业保理公司持有的保理资产收益权,且保理资产应为具有上市公司背景的企业应收账款;该基金属于中等风险投资品种;等等。王某根据某投资基金公司销售人员指导,填写并签署了《合格投资者承诺书》《私募基金投资者风险调查问卷》等文件,但调查问卷风险测试题后的签字经鉴定并非王某本人签署,且王某否认做过相关风险测试题。

王某依约向合同指定的基金托管账户汇款100万元。基金募集完毕后,某投资基金公司根据合同约定的投资目标开展投资活动,但涉案基金投资的项目逾期无法兑付,导致包括王某在内的投资者仅收到第一期利息,剩余利息及全额本金均无法受偿。某投资基金公司曾代表涉案基金向债务人及担保人等提起民事诉讼,但经法院强制执行后仍无法执行到财产。

王某向法院起诉,认为某投资基金公司未尽到基金管理人的义务,要求其就王某的本金及利息损失承担全额赔偿责任。

【案件焦点】

1. 私募基金尚未经过清算的情况下,投资者的损失是否实际发生并可以确定;2. 某投资基金公司是否适当履行了基金管理人的义务;3. 如某投资基金公司未适当履行基金管理人的义务,应对投资者的投资损失承担何种责任。

【法院裁判要旨】

上海市嘉定区人民法院经审理认为:关于争议焦点一,基金的清算结果是认定投资损失的重要依据而非唯一依据,有其他证据足以证明投资损失情况的,人民法院可以依法认定损失。根据查明事实,某投资基金公司已通过诉讼方式向债务人及担保人等进行追索,但经法院生效判决及强制执行后仍未获清偿,故涉案基金虽未启动清算程序,但投资者未取得基金投资份额收益分配的损失

已经实际发生。

关于争议焦点二，首先，《私募基金投资者风险调查问卷》上的签名经鉴定并非王某所签，因此某投资基金公司未按规定完成对王某的调查问卷测试，即某投资基金公司未尽到对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估的义务。其次，某投资基金公司未提供证据证明涉案基金属于预期风险中等等级的产品，即某投资基金公司未尽到自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级的义务。因此某投资基金公司在履行基金管理“适当性”义务上存在瑕疵。

关于争议焦点三，王某作为涉案基金的投资者，理应充分了解自身的风险承受能力、所投资产品的交易内容及交易风险等，王某要求将因投资而产生的风险全部归咎于某投资基金公司不尽合理，王某亦应自行承担相应责任。而如前所述，某投资基金公司未尽到充分了解投资者、了解产品并将合适的产品销售给合适的投资者的义务，故应对王某投资涉案基金所产生的损失承担相应责任。

上海市嘉定区人民法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国证券投资基金法》第九条第一款及第二款、第九十八条、第一百四十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告某投资基金公司应于判决生效之日起十日内赔偿原告王某本金损失60万元；

二、被告某投资基金公司应于判决生效之日起十日内偿付原告王某自2018年6月8日起至实际偿付之日止的利息(以60万元为基数，按照中国人民银行公布的同期同类存款基准利率计算)；

三、驳回原告王某其他诉讼请求。

一审判决后，王某提出上诉，因其未缴纳上诉费，故按撤回上诉处理。

【法官后语】

本案是保障金融消费者权益的典型案例。私募基金纠纷案件中，投资者通常起诉要求基金公司就其损失承担赔偿责任，损失是否确定往往是双方当事人的争议焦点之一。一般而言，投资者损失的确定需以基金清算为前提，但实践中或因基金管理人怠于履行清算义务，或因基金资产不足以负担清算费用，基金产品逾期后长期未进行清算的情形时有发生。此前的司法实践中，不少案件以基金未经清算程序，投资者的损失无法确定为由，径行驳回投资者的诉讼请求。但若严格坚持清算前置原则，则投资者的损失可能始终无法确定，不利于对投资者利益的保障。本案中，法院考虑到基金管理人向债务人提起诉讼后，经强制执行程序仍无法执行到财产，且涉案基金已无其他资产可供分配，故即便未经过基金清算程序，亦可认定投资者的损失已经实际发生。同时法院明确，如涉案基金事后启动清算程序，且投资者在清算程序中获得了分配，则其应就本案获得的赔偿金向基金管理人员退还已获分配的相应部分金额。该处理思路有效保障了投资者的程序性利益，同时兼顾了基金资产的公平分配。

投资者在金融消费活动中往往处于信息渠道和经验能力的劣势，作为卖方机构的基金管理人，负有了解客户、了解产品、将适当的产品或服务提供给合适的金融消费者的适当性义务。其目的是确保投资者能够在充分了解相关金融产品、投资活动的性质及风险的基础上作出自主决定，并承受由此产生的收益和风险。所谓了解产品，要求卖方机构充分调查了解金融产品、服务的特征以及风险，并建立金融产品的风险评估及相应管理制度。所谓了解客户，要求卖方机构了解投资者的个人基本信息、投资目的、投资经验、财务状况、风险偏好等信息，并对客户进行风险测评。只有在了解产品和了解客户的基础上，卖方机构才能提出适当性匹配意见，将合适的产品推荐给适合的金融消费者。

适当性义务的履行是“卖方尽责”的主要内容，也是“买方自负”的前提和基础。因此卖方机构未履行适当性义务的情况下，需对投资者的损失承担赔偿责任。但投资者作为民事主体应当对其投资的金融产品及可能存在的风险进行充分了解和评估，通常而言亦需对其投资损失自担相应责任。至于责任比例，

则需考量卖方机构未尽适当性义务的具体情形，以及投资者的受教育程度、是否具备金融专业知识或从业背景、是否具有既往投资经验等因素综合判断。

编写人：上海市嘉定区人民法院 张晓莉

融资融券交易投资人开具两融账户 借予他人使用责任承担及损失认定

—— 某证券公司诉万某融资融券交易案